

C2.ª CC Cba. 10/5/24. Auto Nº 115. Trib. de origen: Juzg. 35.ª CC Cba. "-----R., R. A. D. H.-----
c/ -----F., D. E.----- - Ordinario - Cumplimiento / Resolución de Contrato-Cuerpo
de Ejecución de Astreintes - Cuerpo de Ejecución" (Expte. Nº12099423)"

Córdoba, 10 de mayo del año 2024.

Y VISTOS:

Estos autos caratulados: (...), venidos a los fines de resolver el recurso de apelación deducido, en subsidio del de reposición, el día 25/08/2023 por el apoderado de la ejecutada, Barrandeguy Hnos. S.R.L, en contra del proveído de fecha 14/08/2023 dictado por el Sr. Juez de Primera Instancia y 35º Nominación en lo Civil y Comercial de esta ciudad, que luce concedido el día 28/08/2023. Una vez radicada la causa ante este tribunal de alzada, el apelante expresó agravios (11/10/2023), los que fueron respondidos por el ejecutante con fecha 12/04/2024. Al encontrarse firme el decreto de autos, corresponde dictar resolución.

Y CONSIDERANDO

Antecedentes. A los efectos de una mejor comprensión de la cuestión traída a resolver, resulta atinado efectuar un breve repaso de lo sucedido en autos en relación a lo que aquí interesa. Así, en los autos principales caratulados "-----R., R. A. D. H.----- c/ ----F., D. E.-----
- Ordinario - Cumplimiento / Resolución De Contrato" (Expte. Nº 6954076) se advierte que, por decreto de fecha 28/08/2019 (fs. 58), se tuvo por ofrecida la prueba informativa de la parte actora y se ordenó oficiar a la firma comercial Barrandeguy Hnos. SRL, a fin de que la misma reconociera la emisión de la factura ofrecida como prueba, indicándose que los oficios ordenados debían ser tramitados en la forma dispuesta por el art. 322 CPCC. Asimismo, en dicha oportunidad se tuvo por ofrecida la prueba testimonial y se fijó audiencia para la recepción testimonial de un representante de dicha empresa para el día 25/09/2019. Ante la falta de presencia del testigo citado, se reiteró en tres oportunidades la fijación de audiencia, no logrando el comparendo del mismo. Seguidamente, en operación de fecha 14/09/2022, el apoderado de la parte actora, refirió que en innumerables oportunidades se presentó por ante la firma comercial a fin de que diera cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal, y que no pudo diligenciar el oficio porque la empresa obligada, por orden de los gerentes, se negó a recibirlo. En ese contexto, solicitó que se oficiara al Oficial de Justicia de la ciudad de Alta Gracia a fin de que se constituyera en el establecimiento y emplazara al cumplimiento de la manda judicial, bajo apercibimiento, lo que fue proveído positivamente por el tribunal mediante decreto de igual fecha. En virtud de ello, el día 04/10/2022, la Oficial de Justicia se constituyó en el domicilio de la empresa y expresó que al anotar de su cometido, el Sr. Francisco Barrandeguy se negó a recibir el oficio, argumentando que no conocía a las personas allí indicadas, que se trataba de una cuestión ajena a los intereses de la firma y que le resultaba imposible trasladarse a la ciudad de Córdoba para cumplimentar la medida, ofreciendo la dirección de correo electrónico de la firma como vía de comunicación. Ante la

negativa de la empresa a recibir y responder la manda judicial, el apoderado de la ejecutante, con fecha 18/10/2022, solicitó se la emplazara al cumplimiento bajo sanción de aplicación de astreintes; lo que resultó proveído favorablemente por el tribunal mediante decreto de fecha 19/10/2022, librándose e-oficio a la oficina de oficiales de justicia en operación de fecha 21/10/2022, la que, a su vez y según da cuenta el certificado de igual fecha, remitió el oficio a la dirección de correo electrónico proporcionado por la firma comercial. Con posterioridad (14/12/2022), la Oficial de Justicia volvió a constituirse en el domicilio de la empresa y procedió a emplazar a la firma para que en el plazo de cinco días respondiera el oficio bajo apercibimiento de ley (adjunto en operación de igual fecha). Frente a este emplazamiento y el silencio del obligado, mediando rogación de la ejecutante, con fecha 03/05/2023 se dictó el Auto N°117 y se impuso a "Barrandeguy Hnos. S.R.L." una multa, por retardo injustificado de informe, a favor de la parte actora, de un jus por cada día de retraso, desde la fecha 22/12/2022 y hasta la fecha en que el requerido diera cabal cumplimiento a lo ordenado. Dicha resolución fue notificada mediante cédula de fecha 16/05/2023, adjuntada el día 08/05/2023, resultando - frente a la inacción del ejecutado - firme y consentida. Acto seguido, el apoderado de la ejecutante promovió el presente cuerpo de ejecución de astreintes, la cual fue admitida mediante proveído de fecha 20/07/2023 en los términos del art. 801 CPCC. Citada la firma ejecutada "Barrandeguy Hermanos SRL" a comparecer y oponer excepciones, de conformidad al art. 809 CPCC, lo hace conforme da cuenta el escrito de fecha 08/08/23 denunciando allí el cumplimiento de la manda judicial el día 03/08/23. A la vez, solicitó la morigeración de la multa impuesta, invocando abuso del derecho y oponiendo a su progreso excepción de plus petición. Decisión recurrida. Ante dicho pedido el Tribunal se expidió con fecha 14/08/2023 en los siguientes términos: "... Por denunciado el cumplimiento de la manda, con noticia. A la morigeración solicitada: Teniendo en consideración que si bien la sanción impuesta fue en el marco de lo prescripto por el art. 321 del C.P.C., siendo posible el planteo de una diferencia entre las multas y las astreintes propiamente dichas, no puede desconocerse que la multa receptada en el código procesal se trata de una consagración legal y específica de una astreinte contra un tercero ajeno al pleito (arg. 37 CPCCN), desde que éstas tienden a vencer la resistencia de quien se alza en contra la manda judicial, por lo que tiene una doble función conminatoria y sancionatorio. En virtud de ello y tal como lo tengo dicho desde la doctrina, una derivación importante de participar de dicha naturaleza radica en la posibilidad de ser revocadas o morigeradas. Ello así desde que el propio ordenamiento fondal, aplicable en la especie en virtud de la norma integradora (art. 887, CPCC), determina que pueden ser dejadas sin efecto o reajustadas si el incumplidor desiste de sus resistencia y justifica total o parcialmente su proceder (Conforme: DIAZ VILLASUSO, Mariano, Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba, t. II, Advocatus, p. 246). En autos, tengo que, tal como refiere el compareciente, finalmente se ha cumplido con la manda judicial. Ahora bien, no puede dejarse de lado la actitud desplegada por la ejecutada y objeto del relato en el Auto N°117 dictado con fecha 03/05/2023, en el cual se advirtió y tuvo en especial consideración para la aplicación de la multa, la existencia de una voluntad renuente del obligado a dar cumplimiento al requerimiento del magistrado, es decir un incumplimiento reiterado al deber de información que pesa sobre el requerido. Actitud que continuó pese a la notificación de la resolución y la firmeza del referido, debiendo el accionante iniciar la presente ejecución y no menos importante dilatando la contienda principal - véase: Expediente N° 6954076 - R., R. A. D. H.

c/ -----F., D. E.----- - Ordinario - Cumplimiento / Resolucion De Contrato. Asimismo, entiendo que ante el requerimiento de una manda judicial, el actuar diligente de cualquier ciudadano debiera ser apersonarse a los estados del Juzgado a informar lo requerido o brindar las razones por las cuales el mismo dicho requerimiento no puede

cumplimentarse. A contrario de la desplegada por el ejecutado, de hacerlo recién en esta oportunidad -en instancia de ejecutarse las astreintes- y a raíz del cálculo numérico resultante de la sanción que debe afrontar. Ahora bien, más allá de la renuncia en el cumplimiento de la orden judicial por parte del ejecutado, razono que la prudencia debe guiar la actividad jurisdiccional -máxime tratándose de sanciones conminatorias- y que el cálculo numérico alcanzado por los días que permaneció el incumplimiento, han arribado a una cifra exorbitante y desproporcionada, que pueden incluso afectar el giro comercial de la ejecutada. Conforme todo lo expuesto, entiendo razonable morigerar el monto de la sanción impuesta. Por todo ello, RESUELVO: Hacer lugar al pedido de morigeración de la multa impuesta y en consecuencia establecer la misma en la suma de dos tercios ($\frac{2}{3}$) de un jus por cada día de retraso, desde la fecha 22/12/2022 y hasta la fecha en que el requerido cumplió lo ordenado. Al Punto III: Al abuso del derecho invocado, estese a lo expuesto y resuelto ut. supra. Sin perjuicio de ello, aclaro que el análisis del instituto no se encuentra atravesado simplemente como hace entrever el requirente por el enriquecimiento sin causa; en cuanto hay enriquecimiento, pero con causa legítima. Al Punto IV: A la Excepción de Plus Petición interpuesta, sin perjuicio que dicha excepción no se encuentra comprendida en el art. 809 del CPC y por tanto resulta inadmisibile, lo cual encuentra su razón en que la oportunidad para impugnar el cálculo efectuado es la prevista por el art. 811 y 564 del CPC, es decir al momento de evacuar la vista corrida de la liquidación que debe formular el ejecutante, habiendo efectuado una estimación el ejecutante al momento de requerir la ejecución, tomando para ellos los días corridos y fundado el ejecutado la excepción en que no deben computarse los días inhábiles, cabe aclarar que la sanción ha sido dispuesta en el marco de un instituto jurídico con basamento en el derecho de fondo, así las cosas, la forma y modalidad de contabilizar los intervalos de la misma se encuentra alcanzada por dicha normativa. Dicho esto, el Art. 6 del CCC es claro en cuanto "El computo civil de los plazos es de días completos y continuos, y no se excluyen los días inhábiles o no laborables" - como pretende el requirente. Una interpretación contradictoria, no resistiría lógica alguna, puesto que dicha naturaleza facilito la morigeración mencionada supra, no pudiendo el recurrente pretender solo la aplicación de la naturaleza jurídica para aquellos actos que lo beneficien. Conforme ello, la excepción interpuesta debe ser rechazada, lo que así decido. Al Punto V: Agréguese. Al Punto VI: Téngase presente la reserva efectuada. Notifíquese.-". En contra de dicho decreto, la ejecutada dedujo recurso de reposición y apelación en subsidio con fecha 25/08/2023. La revocatoria fue rechazada, concediéndose la apelación subsidiaria por decreto de fecha 28/08/2023 que dispuso: "Agréguese. Al recurso de reposición interpuesto: Teniendo en consideración que el impugnante no rebatía argumentalmente los nudos intelectivos en los cuales descansa el proveído de fecha 14/08/2023, reiterando los oportunamente expresados y limitándose a enumerar jurisprudencia. Sumado a que en esta oportunidad cuestiona la fecha a partir de la cual debe tornarse efectiva la misma - nuevo argumento -, lo cual no fue planteado en la primera oportunidad, de modo que la respuesta jurisdiccional en crisis fue directa consecuencia de la pretensión efectivamente ejercida en autos. Conforme ello; RESUELVO: a) No hacer lugar al recurso de reposición interpuesto en contra del decreto de fecha 14/08/2023 y en consecuencia confirmarlo en todo cuanto dispone; b) Conceder por ante la Exma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial el recurso de apelación deducido en subsidio que resulte sorteada, no habiendo prevenido en los presentes y sus anexos Tribunal de Alzada. Notifíquese.". Expresión de agravios. La empresa ejecutada cuestionó la condena fijada en concepto de astreintes por considerarla arbitraria, alejada de la realidad de los hechos, de la doctrina y jurisprudencia dominante en la materia. A través de su representante legal, manifestó que el juez efectuó afirmaciones dogmáticas sin argumentación fáctica y, por sobre

todo, sin tener en cuenta las particularidades de la cuestión de fondo planteada que permitirían resolver de forma muy distinta a la realizada. Expresó que, aún dentro del marco de ejecución, las astreintes son factibles de revisión atento su carácter provisional, por no pasar en autoridad de cosa juzgada y la norma que las rige (art. 804 CCCN) prevé expresamente tal posibilidad. Refirió que la doctrina emanada de nuestro máximo órgano jurisdiccional es contundente y no deja lugar a dudas respecto que en cualquier etapa del proceso puede solicitarse la revisión de las astreintes y ser modificadas por el juzgador. Resaltó que, para el supuesto caso que se consideren aplicables, deberán computarse desde que quedó firme el Auto Nº 117 de fecha 03/05/2023, toda vez que recién a través de dicha resolución fueron establecidas y debidamente cuantificadas. Agregó que aquella resolución se notificó a su representada con fecha 16/05/2023, conforme surge de la cédula acompañada a la presentación de fecha 08/06/2023 de los autos principales, quedando firme, por lo tanto, el día 24/05/2023 a las 10:00 hs. Luego, dio diversas razones por las que se produjo la dilación en responder la manda judicial, desde la abrumadora cantidad de requerimientos judiciales efectuados en el negocio de la empresa, a tal vez una desacertada organización administrativa en el seguimiento y cumplimiento de tales requerimientos. Asimismo, destacó que se dieron algunas circunstancias que dificultaron la búsqueda de los comprobantes respectivos para generar el informe requerido, tales como que la fotocopia adjuntada al oficio resultaba totalmente ilegible, el número de factura "0004-00035900" de fecha 15/08/2017 que indicaba la manda judicial, no se correspondía a una compra de "malla cima" ni aparecía en la misma el nombre de la Sra. R., R. A. D. H.. Tampoco la compra había sido realizada en la Casa Central a donde se dirigió el oficio, sino a la sucursal de Ruta 5 - Esq. Buen Retiro de Alta Gracia. No obstante, señaló que, conforme surge de las constancias de autos, mediante presentación de fecha 03/08/2023, la empresa formuló la contestación al oficio judicial que le fuera oportunamente dirigido. De igual manera, refirió que si bien el Tribunal entendió que debía morigerar el monto de las astreintes, lo cierto es que redujo la sanción apenas una tercera parte de la que había sido impuesta originariamente, resolviendo establecer la misma en la suma de dos tercios (2/3) de un jus por cada día de retraso en la contestación, por lo que la multa -a su modo de ver- continuó siendo exorbitante y desproporcionada, excesivamente onerosa para la empresa, afectando severamente el derecho de propiedad y giro normal de la misma. Indicó que para efectuar dicha reducción no se ha tenido en cuenta las particularidades del presente caso, ya que no guarda relación de proporcionalidad la multa fijada con la compra que generó el pedido de informe. Sostuvo que, para llegar a una solución equitativa, este factor debió ponderarse a la hora de cuantificar las astreintes, pues si bien se ha dicho que la sanción es de carácter conminatorio y por tanto no debería graduarse en función del daño ocasionado, ello por sí solo no puede importar un enriquecimiento desmedido de la peticionante, lo que a todas luces configuraría un claro caso de abuso del derecho. Asimismo, relató que el monto tampoco guarda proporción con el valor del crédito principal reclamado por la actora. Manifestó que el incumplimiento de un informe por reconocimiento de una factura de compra de \$1.096,83 no reviste la misma entidad que el incumplimiento de una obligación de clausurar un canal de desagüe, o de una orden de embargo. A su vez, puso de manifiesto que, en la causa principal, la Fiscal de Instrucción interviniente, en su dictamen de fecha 28/06/2023, alegó que la factura fue reconocida por uno de los testigos, por lo que no sería necesario el reconocimiento por su mandante. Sin embargo, reiteró que se dio cumplimiento a lo requerido y que ningún perjuicio alegó la actora respecto al cumplimiento tardío, por lo que la finalidad de este tipo de sanción ya cumplió su objetivo, sin que justifique abonar semejante suma de dinero. Finalmente, acerca del cómputo de las astreintes en días corridos, adujo que su representada debía cumplir una obligación que

sólo era posible hacerlo en días hábiles, por lo que resultaría justo que devenguen también en tales días. En consecuencia, solicitó, se haga lugar al recurso interpuesto y revoque el decreto impugnado, con costas. Contestación de la parte actora. El Dr. Martín Miguel Dechiara, como apoderado de la parte actora ejecutante, se opuso al progreso del recurso de apelación, poniendo al descubierto que los agravios del apelante resultan un relato que supone una mera disconformidad con la decisión del tribunal, sin brindar argumentos que conmuevan lo decidido. Adujo que la expresión de agravios debe ser una crítica razonada de los fundamentos dados en la resolución jurisdiccional atacada, manifestando con claridad en qué forma y en qué medida existe agravio por la decisión del Juzgador. En consecuencia, concluyó que la parte apelante carece de agravio alguno, ya que los supuestos argumentos fundantes de su escrito de "expresión de agravios" ya fueron resueltos en su oportunidad por la resolución recurrida, por lo que corresponde se declare desierto el recurso de apelación, art. 374 del CPCC, con costas. Subsidiariamente, contestó las quejas vertidas por la contraria, considerando en primer lugar que el apelante tuvo oportunidad de referirse a la fecha de inicio del cómputo de la sanción conminatoria aplicada por el juez en el Auto Nº 117 de fecha 03/05/2023, cuando se le notificó el mismo y luego cuando contestó el traslado de la ejecución de la resolución que adquirió firmeza. En dicha contestación, continuó, nada expuso al respecto, no se opuso a la misma, ni planteó excepción en tal sentido, con lo cual, se ha dejado establecido el thema desidendi en materia recursiva, por lo que, no puede ahora traerlo a colación como agravio o cuestión preliminar a tratar. Luego, señaló que la empresa intentó justificar su grosero y doloso incumplimiento de las mandas judiciales con fundamentos que no tienen seriedad ".... desde la abrumadora cantidad de requerimientos judiciales... a tal vez una desacertada organización administrativa de la empresa en el seguimiento y cumplimiento de tales requerimientos....", siendo que cuando se le corrió traslado de la ejecución de la multa en su contra, en tres días contestaron lo que a su parte y al poder judicial le costó más de cuatro años. También, manifestó que el argumento de que el importe de la sanción sea desproporcionado por no tener relación con el monto de la factura que se ha tenido que reconocer, carece de justificación. Explicó que la sanción conminatoria castiga al destinatario de una manda judicial, que, sin justificación alguna, es remiso en acatar la misma y, en el caso de autos, el comportamiento renuente de la hoy multada, ha sido doloso y adrede, por lo que el monto conminatorio resulta espurio. Asimismo, reveló que el monto de la sanción impuesta, en nada puede afectar el giro comercial de la empresa, que es un corralón de materiales para la construcción con sede principal y sucursal, que abarca la ciudad de Alta Gracia y alrededores y está asociada a la Red Promat realizando ventas en toda la zona y en el resto de las provincias. Agregó que la apelante no acompañó balances, giro bancario, facturación diaria, semanal o mensual que haga suponer lo contrario. Respecto al argumento de que finalmente cumplió la manda judicial, no tiene asidero factico, ni jurídico, porque -afirmó- de no haber existido aplicación de astreintes en su contra, hoy persistiría el incumplimiento y la cuestión principal no tendría resolución. Remarcó que con un fundamento inválido, pretendió endilgarle la falta de mención del perjuicio que le generó el cumplimiento tardío de lo requerido, siendo que su parte nada tiene que probar en este tipo de sanciones y es el propio actuar de la sancionada la que da sustento y validez a lo resuelto por el a quo. Acentuó que la inobservancia de las mandas judiciales ha demorado el proceso principal en más de tres años y hecho que tanto el tribunal como las partes tengan que realizar una mayor cantidad de actos procesales, lo cual surge de las constancias de la causa, siendo ello más que suficiente para justificar la sanción impuesta. Continuó diciendo que otro de los argumentos que pretendió hacer jugar a su favor el apelante, es que un testigo reconoció la factura de que se trata, circunstancia que no tiene justificación jurídica, ya que no libera el reconocimiento del

instrumento por parte de su emisor. Por último, indicó que lo dicho respecto a la aplicación de días hábiles a los fines del cómputo de la sanción conminatoria impuesta, no logra convencer, ya que el a quo ha fundamentado el instituto jurídico con basamento en el derecho de fondo (art. 6 CCC), de modo que el correcto computo de los días a los fines de la aplicación de la sanción, son corridos y no hábiles. Además, destacó que intentó justificar su errado argumento de computar el plazo en días hábiles, manifestando que su representada debía cumplir una obligación que solo era posible hacerlo en dichos días, siendo que se le dio la posibilidad de contestar la manda judicial vía mail y que, con el SAC, hubiera podido hacerlo en cualquier día y hora, aunque estos fueran inhábiles. Concluyó que, hacer lugar al pedido de morigeración de sanciones importaría convalidar este tipo de actitud hacia la justicia y sus actores, por lo que, solicitó se rechace el recurso planteado, confirme en todas sus partes el decreto atacado e imponga las costas a la apelante.

Análisis. Aptitud técnica del recurso. Por expresión de agravios se alude a la pieza procesal en la que se funda la apelación, en tanto a través de ella el recurrente debe señalar los errores de hecho o de derecho en que incurrió el sentenciante al dictar el pronunciamiento impugnado y, a la vez, desarrollar los fundamentos que lo inducen a sostener una opinión contraria. La presentación recursiva permite advertir la cuestión que se intenta someter al conocimiento de esta instancia y el embate dirigido a la resolución de primer grado; en efecto, la apelante denuncia que el juez no ha valorado las razones aportadas para desechar o morigerar la sanción de astreintes impuesta, generándole un grave perjuicio económico, siendo que el oficio judicial ya fue respondido. Tales motivos justifican habilitar la competencia funcional de la Cámara para revisar el pronunciamiento. No debe olvidarse que por tratarse de un recurso ordinario, la consideración de la suficiencia técnica de la apelación debe ser realizada en forma amplia y flexible, lo que equivale a sostener que ante la mínima censura del pronunciamiento de primer grado corresponde mantener el recurso a los fines de garantizar la doble instancia y el legítimo derecho de defensa en juicio de quien invoca un perjuicio derivado de la resolución. En función de ello, la sanción prevista en el art. 374 CPCC - en cuanto importa pérdida o caducidad de los derechos del apelante- debe ser interpretada con criterio restrictivo, y reservada sólo para los casos extremos en donde la falta de idoneidad del escrito presentado como expresión de agravios sea palmaria y manifiesta. En tales condiciones, y por las razones apuntadas, la deserción técnica del recurso no puede ser recibida.

Las astreintes aplicadas por incumplimiento. De lo reseñado precedentemente surge que el Dr. Ricardo Javier Bueno, apoderado de la firma ejecutada Barrandeguy Hermanos SRL, pretende la revocación de la fijación de astreintes en contra de su mandante porque finalmente se ha cumplido con la manda judicial, o bien, se reduzca de modo que se establezca una cifra razonable, que guarde proporcionalidad con el objeto del pedido de informe y del juicio. A su vez, requirió que sean exigibles desde su cuantificación -firmeza Auto n° 117- y que se compute en días hábiles. Está fuera de discusión la naturaleza y fines perseguidos por la figura bajo análisis, hoy reproducida en el art. 804 CCCN, presentándose bajo el ropaje de una sanción conminatoria como medio de coerción para doblegar la conducta renuente y, consecuentemente, obtener el cumplimiento de una manda judicial. En el caso bajo análisis, ha mediado decisión jurisdiccional consistente, en diferentes episodios, en la orden de que se cumpla con el pedido de informe por parte de la firma oficiada, por un lado, y el emplazamiento para que se observara el mandamiento judicial, por el otro. Por último y sumado a ambos, la falta de acatamiento a la manda judicial como así también de explicación de las razones por las que no se cumplió. Circunstancia que derivó en el dictado del Auto n° 117 del 03/05/2023, que fuera notificado a la ejecutada el día 16/05/2023, resolución que fue consentida por la empresa. Allí se cuantificó la sanción por retardo injustificado de informe, a favor de la parte actora, de un jus por cada día de retraso, desde la fecha 22/12/2022 y hasta

la fecha en que el requerido cumpla con lo ordenado. La ausencia de cuestionamiento de este resolutorio importa admitir que el incumplimiento denunciado existió, tanto antes como luego de dicha resolución. Situación que quedó luego corroborada, pues la propia ejecutada informó que el día 03/08/2023 fue contestado el oficio oportunamente dirigido. A la par de esa presentación y a tenor del pedido de morigeración introducido, el Tribunal dictó el proveído impugnado (14/08/2023) admitiendo su reducción en la suma de dos tercios ($\frac{2}{3}$) de un jus por cada día de retraso. De la secuencia procesal comentada precedentemente, se advierte una voluntad renuente del obligado a dar cumplimiento al requerimiento del magistrado, es decir, un incumplimiento reiterado y deliberado al deber de información. Incluso, en oportunidad de apersonarse la oficial de justicia en el domicilio de la empresa para cumplir la manda judicial, empleados de la firma se han negado a recibir la manda y contestarla. La inactividad de la ejecutada fue absoluta, incumpliendo injustificadamente la orden judicial, presentándose recién después de ser cuantificada la sanción, al momento que la actora concretó su pedido de iniciar la correspondiente ejecución. El hecho de que la empresa haya explicado que la fotocopia adjuntada al oficio resultaba totalmente ilegible, que el número de factura que indicaba la manda judicial no se correspondía a una compra de "malla cima", ni aparecía en la misma el nombre de la actora, o que haya pedido dispensas por la desacertada organización administrativa en el seguimiento y cumplimiento de tales requerimientos, en modo alguno se convierte en fundamento para dejar sin efecto la medida dictada. Tal respuesta no modifica la circunstancia de haber guardado silencio por tanto tiempo ante el requerimiento judicial, o en tal caso, informar en plazo la justificación de su imposibilidad de hacerlo. Ante el requerimiento de una manda judicial, el actuar diligente de cualquier ciudadano debiera ser apersonarse a los estrados del juzgado a informar lo solicitado o brindar las razones por las cuales dicho requerimiento no puede cumplimentarse. Ello justifica la aplicación de estas sanciones conminatorias, a los fines de doblegar las conductas remisas a acatar los mandatos del Poder Judicial, resguardándose así el correcto servicio de justicia - evitando demoras en la causa principal - y el imperio del que deben gozar los magistrados como eje y sostén de la función judicial. De lo explicado, de las constancias de autos y pesquisada la actitud de la empresa, corresponde mantener la aplicación de las astreintes.

Morigeración. Equidad. Ahora bien, capítulo aparte merece el tema de su cuantificación. Es que más allá de lo tardía de la respuesta por parte de la empresa oficiada, cabe poner de resalto que las astreintes "...son de carácter provisional, careciendo en consecuencia de definitividad; no se ven afectadas por el principio de la cosa juzgada y mucho menos por el de la preclusión procesal; pudiendo ser objeto de revisión, respecto de su reajuste o cese por el ulterior cumplimiento de la obligación de hacer que le fuera impuesta al obligado" (CSJN, Fallo 326:3081). Al no operar el principio de preclusión y habiendo optado la entidad oficiada por cumplir la orden jurisdiccional, queda autorizado este Tribunal a efectuar un nuevo examen del mencionado proveído que determinó tales astreintes. Recordemos que la finalidad propia del instituto de las astreintes no es la de una indemnización de daños, ni una pena civil que sanciona el incumplimiento, sino es la de compeler al cumplimiento de un mandato judicial por parte de quien se resiste. Por lo que, la prudencia debe guiar la actividad jurisdiccional y efectuada una estimación del cálculo numérico alcanzado por los días que permaneció el incumplimiento, se arriba a una cifra exorbitante y desproporcionada. De modo que dejar subsistente la imposición de astreintes tal como fuera resuelta en primer grado, implicaría desnaturalizar la finalidad de la figura, ya que constituiría una fuente de enriquecimiento del acreedor que recibiría un monto de un tercero ajeno al pleito, por completo desmedido e injustificado en relación a lo pretendido en la contienda principal. No se trata, pues, de un enriquecimiento sin causa como alertó el propio magistrado; pero indudablemente sí de un

beneficio excesivo en comparación con la conducta reprochada y, más aún, el contenido económico del propio juicio principal. Si confirmamos el importe de la sanción impuesta en sede anterior, esta condena se tornaría notoriamente más provechosa para la parte actora, que la que le puede proveer la obligación reclamada en el cuerpo principal del juicio al demandado -----F., D. E.----- . Grafiquemos este punto con una serie de datos que surgen del expediente principal: por sentencia N° 191, dictada el día 29/11/2023, se hizo lugar a la demanda promovida por Reyna y, en consecuencia, se condenó al demandado Fuentes a abonar la suma de \$46.621,83 más intereses; importe que contempló, entre otros rubros, la suma de \$1.096,83 que la actora abonó por compra de material (5 mallas cima) según da cuenta la factura N° 0004-00035908 acompañada por la empresa oficiada en operación del día 03/08/2023; la misma resolución antes señalada dio cuenta de que "... las facturas por materiales acompañadas por compra de materiales, esto es por bolsas de cemento y mallas cima (respectivamente a fs. 12 y 13, por la suma de \$ 4.025 y 1.096,83), han sido debidamente averdadas (respectivamente fs. 80 y operación de fecha 3/08/23)"; firme la condena, la parte actora inició los trámites de ejecución de sentencia acompañando planilla de liquidación de capital, intereses y costas, determinando el capital actualizado al día 30/01/2024 en la suma de \$551.469,68. De lo repasado en los cuatro ítems anteriores podemos advertir que más allá del peregrinaje de la actora en procura de probar uno de los extremos de su reclamo (monto por adquisición de 5 mallas cima), finalmente logró acreditar dicho rubro tal como el propio magistrado dio cuenta en la resolución, incorporando en la condena la suma de \$1.096,83 más intereses de práctica forense. Ahora bien, en un primer momento (s/ Auto N° 117, del 03/05/2023), el tribunal había aplicado a BARRANDEGUY HNOS. S.R.L. una multa, por retardo injustificado de informe, a favor de la parte actora, equivalente a un (1) jus por cada día de retraso, desde la fecha 22/12/2022 y hasta la fecha en que el requerido cumpla con lo ordenado. En esos términos, la actora inició la ejecución del importe por astreintes (formándose el presente cuerpo), destacando que "del Auto que se ejecuta, surge que la conminación establecida en contra de la firma incumplidora, es equivalente a un jus por cada día de retraso, desde la fecha 22/12/2022 y hasta la fecha en que el requerido cumpla con lo ordenado, por lo que el monto a cumplimentar al monto de esta presentación (193 días) - haciendo expresa reserva de reclamar la multa hasta el efectivo cumplimiento - asciende a la suma de pesos un millos setecientos ochenta y cinco mil ciento cuarenta y cinco con setenta y ocho centavos (\$1.785.145,78). Dicho monto surge de multiplicar la cantidad de días establecido en el Auto mencionado, por el valor del Jus al día de la fecha. Desde el 22/12/2022 al 03/07/2023 = 193 días por \$ 9.249,46, que es le valor del Jus". La ejecución, como vemos, se promovió por la suma de \$1.785.145,78, la que con posterioridad fue morigerada por decreto de fecha 14/08/2023 oportunidad en la que el juez señaló que "la prudencia debe guiar la actividad jurisdiccional -máxime tratándose de sanciones conminatorias- y que el cálculo numérico alcanzado por los días que permaneció el incumplimiento, han arribado a una cifra exorbitante y desproporcionada, que pueden incluso afectar el giro comercial de la ejecutada. Conforme todo lo expuesto, entiendo razonable morigerar el monto de la sanción impuesta. Por todo ello, RESUELVO: Hacer lugar al pedido de morigeración de la multa impuesta y en consecuencia establecer la misma en la suma de dos tercios (2/3) de un jus por cada día de retraso, desde la fecha 22/12/2022 y hasta la fecha en que el requerido cumplió lo ordenado". A grandes rasgos, la reducción practicada llevó entonces el importe de las astreintes a la suma aproximada de \$1.189.978,10. Si a esta cifra la comparamos con el valor actualizado de la factura N° 0004-00035908 emitida por la firma condenada a favor de R., R. A. D. H. por la compra de 5 mallas cima (\$1.096,83), la diferencia resulta abismal. A tal fin resulta razonable detenernos en la planilla confeccionada por la propia actora y que, vale aclarar, fue aprobada

por el tribunal según da cuenta el decreto de fecha 15/03/2024 dictado en los autos principales. La sumatoria de capital e intereses (estos liquidados a razón de la tasa pasiva y de una tasa mensual), computados desde que la suma es debida y hasta el día 30/01/2024, arroja el importe de \$13.055,04. Suma que equivale al 1.09% del valor de la multa aplicada por el tribunal, aun en su versión reducida propuesta por el decreto apelado. Y si quisiéramos confrontar la multa con lo que es la planilla del capital debido por el demandado Fuentes a la actora, la distorsión también resultaría evidente, por cuanto -como anticipamos-, aquél (sin incluir, claro está, costas) al día 30/01/2024 alcanzaba la suma de \$ 551.469,68. No es posible, entonces, convalidar una multa como la que se ha aplicado en autos porque independientemente del propósito perseguido por el instituto de las astreintes, la desproporción es tan nítida y elocuente que se haría tabla rasa con la equidad y la necesidad de que la sanción resulte adecuada a la conducta reprochada. La entidad económica de la multa, por tanto, no puede convalidarse. Existe -insistimos- un evidente divorcio entre la multa (\$1.189.978,10), aun luego de ser morigerada por el tribunal de la instancia anterior, y con dos variables económicas de insoslayable consulta: la primera, el importe de la factura cuyo reconocimiento se solicitó vía informativa (\$1.096,86) y que al día 30/01/2024 alcanza -actualización de por medio- a la suma de \$ 30/01/2024, arroja el importe de \$13.055,04; la segunda, el monto actualizado del capital de juicio (sin costas), que desde la fecha de mora y hasta el día 30/01/2024 -según planilla aprobada- llega a la suma de \$551.469,68. Hoy en día y más allá de lo que aparenta surgir de su ubicación en el Código, el art. 1742 CCCN admite la atenuación de la indemnización, cuando ello responde al principio de equidad, examinando las circunstancias del hecho y en tanto y en cuanto el responsable -deudor- no haya actuado con dolo. Descartada esta conducta y al margen de que en marras se trata de la aplicación de una multa por inobservancia de una orden judicial, lo cierto es que se configura una obligación a cargo de la deudora de entregar una suma de dinero. En esta línea de pensamiento, tan importante es amonestar un comportamiento de espaldas a la orden judicial oportunamente impartida, como evitar que, por vía de sanción, mute el interés de la parte beneficiaria la que estará más interesada en perseguir el cobro de la multa que la deuda originaria. Dentro de este marco, el incremento de la deuda fijada por Auto Nº 117, del 03/05/2023, morigerado posteriormente por decreto de fecha 14/08/2023, permiten apreciar que el crédito que la actora titulariza en contra del demandado Fuentes quedó total y ampliamente superado por la sanción aplicada a BARRANDEGUY HNOS. S.R.L. Se ha producido así, de modo indirecto, la metamorfosis del objeto del presente proceso, suplantando la actora su interés inicial por la persecución de las astreintes. Pero ello no puede dar lugar a un ejercicio abusivo del proceso, so riesgo de olvidar las finalidades que éste persigue, en general, y las astreintes, en particular. En este contexto, acudiendo al principio de equidad, corresponde recibir la apelación interpuesta por la firma condenada y, en su caso, disponer el reajuste de las astreintes a la suma equivalente a 4 jus ($\$19.405,20 \times 4 = \$77.620,80$); suma que -según entendemos- adecua el comportamiento censurable asumido por la firma oficiada y el interés de la actora en acreditar uno de los extremos de su reclamo (lo que, en definitiva, ocurrió). De ese modo quedará saldada la equidad, sin comprometer el imperio de los tribunales para tomar acciones que resulten eficaces para obtener el cumplimiento de sus resoluciones. 5.4. Costas. No obstante que el recurso de apelación prosperó, a la luz de la morigeración proyectada en base al principio de equidad, las costas de alzada deben ser soportadas por el orden causado (arts. 130, 133 y ccs. CPCC).

Por ello y normas legales citadas,

SE RESUELVE: I. Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación subsidiario interpuesto por el apoderado de la ejecutada, Barrandeguy Hnos. S.R.L, revocándose el decreto de fecha 14/08/2023 en lo que ha sido materia de agravio y, en consecuencia, morigerar la sanción conminatoria impuesta a dicha entidad estableciendo la misma en la suma equivalente a cuatro (4) jus. II. Distribuir las costas por el orden causado. [Omissis]

Fernando Martin Flores - Delia Inés Rita Carta ♦